# Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
## Comarca de Cassilândia
## 2ª Vara

Autos nº 0800206-86.2019.8.12.0007
Classe: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos
Autor: Antônia Mendes de Souza
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Vistos em sentença.

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por **Antonia Mendes de Souza** em desfavor do **Estado de Mato Grosso do Sul** e do **Município de Cassilândia**, qualificados, na qual relata que: i) possui 65 anos de idade e apresenta quadro de dor crônica (CID 10 R 52.1), com característica de queimação e formigamento, paroxismos de pontada, tendo realizado cirurgias na coluna vertebral nos anos de 1994 e 2016; ii) encontra-se em tratamento junto ao Hospital Regional Rosa Pedrossian, com o médico Maruan Omais (CRM/MS 3225); iii) em razão disso necessita de tratamento comos medicamentos – Duloxetina 30mg (02 cx/mês – 60 comp), Pregabalina 75mg (08 cx/mês), ETNA (180 comp/mês); iv) as medicações possuem elevado custo mensal de R$ 1.489,74, com o qual não consegue arcar, ante a ausência de condições financeiras para custear o tratamento, pois sua renda familiar consiste em benefício previdenciário de 01 salário mínimo, e; v) quando acionado administrativamente, o Poder Público informou que não concederia os medicamentos devido à falta de inscrição na lista REMUME e RENAME.

Assim, requereu, inclusive em sede de tutela de urgência, fossem concedidos os medicamentos, e o benefício da justiça gratuita. Juntou doc. 13/32.

Foi colhido o parecer do NAT parcialmente desfavorável ao pedido (f. 34/41).

A inicial foi recebida, indeferindo-se a tutela de urgência e concedendo a gratuidade pretendida (f. 42/44).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 01/08/2019 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800206-86.2019.8.12.0007 e código 6oazwf6F.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

Os requeridos apresentaram contestação às f. 69/81 e 82/84, ocasião em que o Estado alegou ausência dos requisitos firmados pelo REsp 1.657.156/RJ. Discorreu sobre a existência de tratamento alternativo e de violação aos princípios da proporcionalidade e da igualdade, sobre o parecer desfavorável do NAT, e, ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

O Município, por sua vez, sustentou a impossibilidade dos entes públicos serem compelidos a custear os medicamentos da autora, pois não estão padronizados na RENAME.

Houve impugnação às contestações nas f. 89/105 pela autora.

Nas f. 116/136, foi juntado decisão definitiva no agravo de instrumento interposto pela requerente em face da decisão de indeferimento da liminar, cuja conclusão foi de provimento do recurso, concedendo a tutela de urgência em favor da autora.

Nas f. 110/115, consta parecer favorável do Ministério Público ao julgamento procedente da demanda.

É o necessário relatório.
**DECIDO.**

As provas carreadas ao caderno processual autorizam o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. Até porque, quando da resposta, nenhum dos requeridos pugnou especificou eventuais provas (art. 336 do CPC), que não as documentais já constantes no feito.

A parte requerente juntou relatório médico assinado pelo especialista que lhe assiste, comprovando apresentar quadro de dor crônica crônica (CID 10 R 52.1), cujo tratamento prescrito pelo profissional consiste no uso de Duloxetina 30mg, Pregabalina 75mg e ETNA, sob o fundamento de que, embora tentado alternativa terapêutica fornecida pelo SUS, não foi suficiente para melhorar o quadro clínico da requerente, uma

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 01/08/2019 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800206-86.2019.8.12.0007 e código 6oazwf6F.

vez que a resposta foi insatisfatória. Por sua vez, consignou que os medicamentos prescritos resultam melhor eficácia, sob pena de piora no quadro clínico da paciente (f. 24/29).

Colhido o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), a conclusão desfavorável foi baseada, essencialmente, no fatos de que os medicamentos postulados não estão padronizados na RENAME.

Analisando os elementos de convicção encartados nos autos, entendo que o direito da parte requerente está demonstrado. Não bastasse o referido parecer médico demonstrando que foi feito o prévio tratamento fornecido pela rede pública de saúde, sem êxito em resultados satisfatórios para o quadro de saúde da autora, pelo orçamento de f. 23, corroborado pelo item X do parecer do NAT (f. 40), frente à cópia do comprovante de rendimentos indicando que a autora é beneficiária de 01 salário mínimo pelo INSS (f. 30/31), extrai-se também a incapacidade financeira para custear as medicações que necessita para tratamento/controle mensal do quadro.

Dessa forma, em análise aos requisitos delimitados no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ[1], verificam--se presentes: i) a imprescindibilidade do medicamento, pela ineficácia do uso anterior do tratamento fornecido pelo SUS; ii) a incapacidade financeira de arcar com o custo mensal da receita médica; e, iii) o registro dos medicamentos na ANVISA (item IV – f. 39).

Consigno que, embora a compreensão inicial deste juízo tenha sido pela insuficiência quanto ao primeiro requisito, e neste juízo exauriente seria possível destoar da conclusão do órgão *ad quem*, é de se considerar que nenhum outro elemento probatório aportou aos autos desde

[1] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1657156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 01/08/2019 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800206-86.2019.8.12.0007 e código 6oazwf6F.

então, de modo que, por coerência sistêmica, mesmo diante do critério da cognição, deve prevalecer a conclusão do e. Órgão Recursal, ainda que na oportunidade tenha sido instado a se manifestar sobre o ponto em cognição menos abrangente.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido para determinar que o **Estado de Mato Grosso do Sul** e o **Município de Cassilândia** forneçam à autora **Antonia Mendes de Souza** os medicamentos: i) Duloxetina 30mg – 02 cx/mês – 60 comp; ii) Pregabalina 75mg – 08 cx/mês, e; iii) ETNA – 180 comp/mês, todos de uso contínuo e por tempo indeterminado, na quantidade e forma prescrita pelo médico assistente (f. 27).

A eficácia da decisão, todavia, fica condicionada à apresentação, a cada trimestre (contado o primeiro período a partir da presente data), de indicação pormenorizada do(a) médico(a) que lhe assistir.

Assim, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Como corolário, **confirmo** a tutela de urgência concedida às f. 56/60 e corroborada nas f. 116/136.

Sem condenação do Estado em honorários, pois trata-se de ação patrocinada pela Defensoria Pública Estadual em face de ente federativo instituidor (Súmula 421 do STJ). Outrossim, condeno o Município de Cassilândia ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3.º, I, e § 4.º, III, do CPC.

Sem custas ante a isenção legal de que gozam os requeridos (art. 24, inc. I, do Regimento de Custas Judicias).

Desde já, consigno que eventual pretensão executiva, se ainda não transitado em julgado o feito, deverá ser veiculada em autos próprios, evitando tumulto processual.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 01/08/2019 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800206-86.2019.8.12.0007 e código 6oazwf6F.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

P.R.I.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas devidas.

Cassilândia, 01 de agosto de 2019.

Alan Robson de Souza Gonçalves
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 01/08/2019 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800206-86.2019.8.12.0007 e código 6oazwf6F.